

1500546-49.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sérgio Ricardo Biella

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... ao delito de tráfico, há ainda que se ponderar que as circunstâncias que rodeiam o delito, sobretudo a forma como a droga estava acondicionada dentro de invólucros plásticos, bem como as circunstâncias em que se deu prisão, colocam à evidência o dolo, tipificando-se o crime de tráfico. Como é cediço, "o denominado tráfico ilícito de entorpecente é infração que se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500546-49.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500546-49.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2096754/2022 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 24169796 - CPJ

ARAÇATUBA PLANTÃO, 2096754 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CELSO RICARDO BARBOSA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

CELSO RICARDO BARBOSA, vulgo "Celsinho", está sendo processado pela Justiça Pública como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 07 de abril de 2022, por volta das 21h30min, na Rua Itápolis, na altura do imóvel de nº 114, Bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade e comarca, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 28 porções de cocaína na forma crack, com peso líquido de 67,58g, e 45 porções de maconha, com peso líquido de 105,75g, sem autorização legal ou regulamentar (fls. 01/05).

Notificado, o réu apresentou defesa preliminar às fls. 190/195.

A denúncia foi recebida às fls. 201/203.

Realizou-se audiência de instrução, na qual foram ouvidas duas testemunhas em comum, bem como o acusado foi interrogado (fls. 243/247).

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou suas alegações finais na forma de memoriais, pedindo a procedência da ação, nos moldes da denúncia, observada a reincidência específica do acusado (fls. 251/258).

De igual modo, a Defesa também apresentou suas alegações finais em forma de memoriais por escrito, requerendo a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a imposição de regime inicial semiaberto de cumprimento de pena (fls. 261/276).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fl. 06, Boletim de Ocorrência de fls. 11/14, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 16/17, Laudos de Constatação de fls. 29/37 e pelos Laudos Periciais de fls. 113/123 e 169/181, os quais atestaram que as substâncias apreendidas se tratavam de Benzoilmetilecgonina, substância vulgarmente conhecida por cocaína e Tetrahydrocannabinol (THC), vulgo maconha.

A autoria delitiva também é certa e indubitosa.

Ouvido em juízo, o réu confessou parcialmente a prática do delito, afirmando que mora na casa em que foi abordado, bem como afirmando que “toda essa droga, de fato, estava em minha residência. Os policiais não me abordaram em frente da minha casa, eles entraram na minha casa. O “Alagoano” trazia essa droga de três a quatro vezes por semana na minha casa, eu guardava pra ele. Eu sabia que ele era traficante. Eu sou dependente químico, usuário de crack e estou devendo para este traficante. Toda vez que ele trazia a droga pra mim, ele me dava R\$ 100,00 (cem reais) e cinco gramas de crack, descontava da minha dívida. A droga estava atrás da porta do banheiro. Os policiais não me forjaram, não me bateram, foi tudo muito pacífico. Essas anotações, de fato, existem. Faço venda de bermudas e moletons, pra me manter. As anotações não fazem parte do tráfico. Fui preso em 2013 com 30g de maconha. Sou viciado em crack desde 2008.” (fl. 247- mídia digital).

Em que pese a parcial justificativa apresentada pelo acusado, o restante do conjunto probatório é coeso em lhe apontar a autoria do delito.

Nesse sentido, o policial GILBERTO ISSAO BUENO SEKIME afirmou em juízo que, na data dos fatos, efetuava rotineiro patrulhamento, juntamente com Leandro Coelho, quando foram informados, por um transeunte que pediu para não ser identificado por temer represálias, que um tal de “Celsinho” vendia drogas no final da Rua Itápolis. Em razão disso, foram até o local indicado, onde avistaram uma pessoa com as características idênticas àquelas repassadas pelo transeunte, defronte ao imóvel de número 114. Ao ser abordado e revistado, encontraram com o denunciado, no bolso de sua bermuda, um pequeno frasco de plástico contendo dezessete (17) pequenas pedras de crack, embaladas em plástico preto, além de quarenta e três reais (R\$ 43,00). Ao ser indagado, o réu admitiu a traficância de drogas naquele local e esclareceu que invadira aquele imóvel no qual estava em frente, acrescentando que nele havia mais drogas estocadas. Então, ingressaram no imóvel, que se encontra em estado de abandono, e apreenderam um nécessaire que estava atrás da porta do banheiro, a qual continha outras onze (11) porções grandes de crack envoltas em plástico transparente, quarenta e cinco (45) porções de maconha, também envoltas plástico

transparente, uma balança eletrônica portátil e uma máquina de cartão de crédito, além de seis folhas avulsas de caderno contendo anotações de nomes e valores referentes à venda de drogas (fl. 247 - mídia digital).

De igual modo, o policial militar LESSANDRO COELHO afirmou que "na data dos fatos, estávamos em patrulhamento no bairro Nossa Senhora Aparecida. Fomos abordados por uma pessoa, que relatou o tráfico praticado pelo acusado, eu conhecia o réu, pois ele já havia sido preso em flagrante. Nós o abordamos, e foi feita a flagrância. Estes transeuntes não se identificam, por medo. Já conhecia o tal do "Celsinho". No bolso da bermuda dele havia um pequeno frasco com 17 pedras de crack e R\$ 43,00 (quarenta e três reais) em cédulas de dinheiro. Neste momento, ele admitiu a traficância e afirmou que havia mais drogas no interior da residência. A casa era abandonada, ele havia invadido para morar. Encontramos mais porções de droga, balança digital e máquina de passar cartão. Encontramos também algumas folhas avulsas, evidenciando a contabilidade do tráfico". (fl. 247 - mídia digital).

Não bastasse a prova testemunhal produzida nos autos, o Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 113/123 atestou que as substâncias apreendidas se tratavam de cocaína e tetrahydrocannabinol (THC). Ademais, o Auto de Exibição e Apreensão de fls. 16/17 dá conta da apreensão de uma balança eletrônica portátil, seis folhas avulsas de caderno contendo anotações de nomes e valores, uma máquina de cartão de crédito/débito e R\$ 43,00 em espécie, elementos estes que corroboram com a configuração do delito de tráfico.

Conforme se vê, a confissão do acusado, aliada aos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência são coesos entre si e estão em consonância com as demais provas angariadas nos autos. Aliás, no que concerne aos depoimentos de policiais, como se sabe, não existe dispositivo legal que vede sejam testemunhas. Nesse sentido, a jurisprudência:

"Os servidores públicos inclusive os policiais empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus superiores e à justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes (RT 411/266)".

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - D.J. 18.10.96 - HABEAS CORPUS Nº 73.518-5 SÃO PAULO - Rei. MIN. CELSO DE MELLO - 26/03/96).

Se é certo que há, no meio social, uma parcela de servidores desonestos, que tem maculado o prestígio de todo o trabalho da classe, também não se pode negar que existam policiais dedicados e empenhados em suas funções diárias, merecendo toda a confiança em seus depoimentos, como no caso em exame.

Ademais, nenhuma prova foi produzida no sentido de que os policiais fossem desafetos dos denunciados, tivessem a hostil prevenção contra eles, ou quisessem prejudicá-los.

Quanto ao delito de tráfico, há ainda que se ponderar que as circunstâncias que rodeiam o delito, sobretudo a forma como a droga estava acondicionada dentro de invólucros plásticos, bem como as circunstâncias em que se deu prisão, colocam à evidência o dolo, tipificando-se o crime de tráfico. Como é cediço, "o denominado tráfico ilícito de entorpecente é infração que se integra de várias fases sucessivas, articuladas umas com as outras, desde a produção até sua entrega ao

consumo, com atos de comércio propriamente ditos, bem como os que lhe são preparatórios, acessórios ou complementares e alguns até despidos de caráter de mercancia. Como seria extremamente, para não se dizer praticamente impossível apurar em conjunto e em sua integralidade, todas as fases em que se desenvolve essa atividade criminosa, contenta-se a lei, no esforço de combater as toxicomanias, em admitir que qualquer delas configura, por si só, delito contra a saúde pública” (Apelação Criminal nº 172.800-3/7, relator o eminente Desembargador CUNHA CAMARGO).

Assim, reconhecida a responsabilidade penal do acusado, sua condenação é medida de rigor.

Passo à dosagem da pena.

Nos termos do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, em razão do tipo e da quantidade de drogas apreendida, bem como dos maus antecedentes do acusado (autos nº 0002023-22.2015.8.26.0509 – fl. 58 e 0015494-52.2013.8.26.0032 – fl. 59) fixo a sua pena base em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa, no mínimo legal. Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência ((autos nº 0000665-22.2015.8.26.0509 – fl. 57 e 0001387-22.2016.8.26.0509 – fls. 57/58) com a atenuante da confissão espontânea, mantendo a pena aplicada em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa, no mínimo legal. Não havendo outras atenuantes ou agravantes, nem causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, torno definitiva a pena aplicada em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa, no mínimo legal.

O regime de cumprimento da pena será o inicialmente fechado, nos termos da nova redação da Lei nº 8.072/90 dada pela Lei nº 11.464, de 28.03.07, considerando-se ainda a gravidade do delito em apreço, que aflige a sociedade gerando uma onda de violência e intranquilidade, o que exige medidas eficazes para combatê-lo, além da reincidência do acusado, circunstâncias essas que tornam o regime fechado o único compatível com esse tipo de infração e o único apto a repeli-la com vigor.

Pelos mesmos fundamentos, e pela vedação expressa disposta no artigo 44, caput, da Lei de Drogas, é incabível a substituição da pena privativa aplicada por restritiva de direitos.

O valor unitário da pena de multa fixado é o mínimo legal, levando-se em consideração a inexistência de informações nos autos do processo que permitissem decidir de modo diverso.

Por fim, observo que eventual progressão de regime pelo período já cumprido preventivamente deverá ser analisada oportunamente na fase de execução, diante da necessidade de se analisar os demais requisitos subjetivos aplicáveis ao caso (artigo 112 da Lei de Execução Penal), para além do tempo de prisão e da quantidade de pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para condenar o réu CELSO RICARDO BARBOSA como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa, no mínimo legal.

Durante o processamento de eventuais recursos interpostos contra a presente sentença condenatória, o réu deverá permanecer preso. É que ele respondeu custodiado ao processo e agora é condenado à pena corpórea de reclusão, em regime inicialmente fechado. Seria contraditório, portanto, permitir que aguardasse em liberdade o trânsito em julgado (artigo 2º, parágrafo 3º, Lei 11.464).

Transitado em julgado, lance-se o nome dos réus no “Rol dos Culpados”.

Com fundamento no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, no artigo 91, II, letra "b", do Código Penal, e no artigo 63 da Lei 11.343/06 fica declarado o perdimento em favor da União dos bens e valores apreendidos em posse do réu, sendo que quanto ao destino deverão ser observadas as disposições do parágrafo 1º, do artigo 63, da Lei 11.343/06.

O réu arcará com a taxa judiciária, fixada em 100 UFESPS, nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º da Lei Paulista nº 11.608/2003, observada a gratuidade.

P.I.C.

Araçatuba, 14 de dezembro de 2022.

SÉRGIO RICARDO BIELLA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA